

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1618/2538

นาย ชาร์ลส์หรือสมพล เพ็ญพิมล
บริษัท ลีเจริญมอเตอร์เซลส์ จำกัด กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 172 วรรคสอง

คำว่า"สภาพแห่งข้อหา"ที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา172วรรคสองหมายถึงเหตุหรือสิทธิของโจทก์ที่ขอให้ศาลบังคับเอาแก่จำเลย ว่าโจทก์มีสิทธิหรือเหตุอย่างไรเหนือจำเลยเมื่อโจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยที่1ขายรถยนต์พิพาทและส่งมอบรถแก่โจทก์โดยโจทก์ชำระราคาครบถ้วนแล้วจำเลยทั้งสอง ร่วมกันกระทำความเสียหายแก่โจทก์โดยปรากฏต่อมาว่าจำเลยที่2เป็นผู้มีชื่อเป็น เจ้าของรถในเอกสารคู่มือจดทะเบียนรถทำให้โจทก์ไม่สามารถจดทะเบียนรถเป็นชื่อ ของโจทก์จึงขอให้เพิกถอนชื่อจำเลยที่2ออกแล้วใส่ชื่อโจทก์แทนเป็นการบรรยาย โดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา แล้วหาต้องบรรยายว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันกระทำความอย่างไรให้มีรายละเอียดว่านี้ไม่ เพราะเป็นเรื่องที่โจทก์นำสืบในชั้นพิจารณาได้ คำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องต้องการให้ ศาลบังคับให้จำเลยที่2ถอนชื่อออกจากทะเบียนรถยนต์พิพาทย่อมมีความหมายในตัวเอง ว่าจำเลยที่2ต้องไปดำเนินการดังกล่าวมิฉะนั้นโจทก์ก็ไม่อาจให้นายทะเบียนดำเนินการใส่ชื่อโจทก์ลงไปแทนการที่ศาลบังคับให้จำเลยที่2ไปดำเนินการดังกล่าวหากไม่ ปฏิบัติตามก็ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาจึงไม่ใช้การพิพากษาเกินคำขอ

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ เพิกถอน ชื่อ ของ จำเลย ที่ 2 ออกจาก รายการ จดทะเบียน
รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลข เครื่องยนต์ 25-เอส 15644หมายเลข
ทะเบียน 4 ห-8209 กรุงเทพมหานคร และ ให้ จด ชื่อ ของ โจทก์ลงใน รายการ จด
ทะเบียน รถ คัน ดังกล่าว หาก ไม่ปฏิบัติ ตาม คำพิพากษาให้ ถือเอา คำพิพากษา
ของ ศาล แทน การแสดง เจตนา ของ จำเลย ทั้ง สอง

จำเลย ที่ 1 ขาดนัด ยื่นคำให้การ และ ขาดนัดพิจารณา

จำเลย ที่ 2 ให้การ และ ฟ้องแย้ง กับ แก่ไข คำให้การ และ ฟ้องแย้งขอให้
ยกฟ้อง ให้ โจทก์ คืน รถยนต์ พิกาท หมายเลข ทะเบียน 4
ห-8209กรุงเทพมหานคร ให้ จำเลย ที่ 2 ใน สภาพ เรียบร้อย โดย ค่าใช้จ่าย ของ
โจทก์ หาก คืน ไม่ได้ ให้ ชดใช้ ราคา แทน เป็น เงิน 270,000 บาทพร้อม ดอกเบี้ย
อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี นับแต่ วันฟ้อง เป็นต้น ไปจนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่
จำเลย ที่ 2

โจทก์ ให้การ แก่ฟ้อง แฉก ขอให้ ยกฟ้อง แฉก ของ จำเลย ที่ 2

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ที่ 2 ไป ดำเนินการ โอน ทะเบียนรถยนต์
พิกาท ยี่ห้อ นิสสัน บิ๊กเอ็ม กระบะ สี ขาว หมายเลข เครื่องยนต์ 25-เอส 15644
หมายเลข ทะเบียน 4 ห-8209 กรุงเทพมหานคร ให้ แก่ โจทก์หาก ไม่ปฏิบัติ ตาม
ให้ ถือเอา คำพิพากษา แทน การแสดง เจตนา ให้ยก ฟ้องแย้งของ จำเลย ที่ 2
คำขอ อื่น นอกจาก นี้ ให้ยก

จำเลย ที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว ปัญหา ที่ ต้อง วินิจฉัย ตามฎีกา ของ จำเลย ที่ 2 มี ว่า ฟ้องโจทก์ เคลือบคลุม หรือไม่ โดย จำเลย ที่ 2 ฎีกา ว่า โจทก์ ไม่ ได้ บรรยาย ให้ ชัดแจ้ง ถึง สภาพแห่งข้อหา ว่า จำเลย ที่ 1 และ ที่ 2 ได้ ร่วมกัน กระทำ ให้ เกิด ความเสียหาย แก่ โจทก์ อย่างไรไม่ชอบ อย่างไร เห็นว่า คำ ว่า "สภาพแห่งข้อหา " ที่ บัญญัติ ไว้ ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง หมายถึงเหตุ หรือ สิทธิ ของ โจทก์ ที่ ขอให้ ศาล บังคับ เอา แก่ จำเลย ว่า โจทก์ มีเหตุหรือ สิทธิ อย่างไร เห็น จำเลย เมื่อ พิจารณา ที่ โจทก์ บรรยายฟ้อง ว่าจำเลย ที่ 1 ตกลง ขาย รถยนต์ พิกาท แก่ โจทก์ และได้ ส่งมอบ รถ แก่ โจทก์โดย โจทก์ ชำระ ราคา ครบถ้วน แล้ว ดังนี้ แสดง ว่า โจทก์ ได้ บรรยาย ถึงรถยนต์ พิกาท ว่า โจทก์ เป็น เจ้าของ โดยชอบ มีสิทธิ เห็นว่า กว่า จำเลย ทั้ง สองคนนั้น เมื่อ จำเลย ทั้ง สอง ได้ ร่วมกัน กระทำ ให้ เกิด ความเสียหาย แก่โจทก์ โดย ปรากฏ ต่อมา ว่า จำเลย ที่ 2 เป็น ผู้มีชื่อ เป็น เจ้าของ รถใน เอกสาร คู่ มือ จดทะเบียน รถ คัน ดังกล่าว ทำให้ โจทก์ ไม่สามารถจดทะเบียน รถ เป็น ชื่อ ของ โจทก์ จึง ขอให้ เพิกถอน ชื่อ จำเลย ที่ 2 ออกจาก รายการ จดทะเบียน รถยนต์ พิกาท แล้ว ใส่ ชื่อ โจทก์ แทน ก็ เป็นการ บรรยาย โดย แจ่มชัด ซึ่ง สภาพแห่ง ข้อหา และ คำขอบังคับ ทั้ง ข้ออ้างที่อาศัย เป็น หลักแห่งข้อหา พอ ที่ จำเลย ที่ 2 จะ เข้าใจ และสามารถ ต่อบุคคล ได้ แล้ว โจทก์ จึง หา ต้อง บรรยาย รายละเอียด มาก กว่า นี้ ไม่ เพราะจำเลย ทั้ง สอง จะ ร่วมกัน กระทำการ อย่างไร อันเป็น การ เสียหาย แก่ โจทก์นั้น เป็น เพียง รายละเอียด ที่ โจทก์ นำสืบ ใน ชั้นพิจารณา ได้ ฟ้องโจทก์จึง ไม่ เคลือบคลุม

ปัญหา ประการ สุดท้าย ที่ จำเลย ที่ 2 ฎีกา ว่า ศาลล่าง ทั้ง สองพิพากษา เกิน คำขอ เพราะ โจทก์ ฟ้อง ขอให้ เพิกถอน ชื่อ จำเลย ที่ 2ออกจาก ทะเบียนรายนต์ พินาท แล้ว ใส่ ชื่อ โจทก์ แทน เท่านั้น ไม่ได้ขอให้ บังคับ จำเลย ที่ 2 ไป กระทำ การ ยื่น คำร้องขอ ใด ๆ เพื่อ ขอ ถอน ชื่อจำเลย ที่ 2 ออกจาก ทะเบียนรายนต์ พินาท แล้ว ใส่ ชื่อ โจทก์ ลง ไป แทนพิเคราะห์ แล้ว เห็นว่า ตาม คำฟ้อง และ คำขอ ท้ายฟ้อง ของ โจทก์ ก็ เพื่อต้องการ ให้ ศาล บังคับ ให้ จำเลย ที่ 2 ถอน ชื่อ ออกจาก ทะเบียนรายนต์ พินาทยอม มี ความหมาย อยู่ใน ตัว ว่า จำเลย ที่ 2 จะ ต้อง ไป ดำเนินการ เพื่อให้ ถอน ชื่อ ของ จำเลย ที่ 2 ออกจาก ทะเบียนรายนต์ พินาท เสีย ก่อนมิฉะนั้น โจทก์ ก็ ไม่อาจ ให้ นายทะเบียน ดำเนินการ ใส่ ชื่อ โจทก์ ลง ไป แทน ดังนั้น ที่ ศาลล่าง ทั้ง สอง บังคับ ให้ จำเลย ที่ 2 ไป ดำเนินการถอน ชื่อ ออกจาก ทะเบียนรายนต์ พินาท แล้ว ให้ ใส่ ชื่อ โจทก์ แทนจึง เป็น การ ถูก ต้อง เพราะ ถ้าหาก จำเลย ที่ 2 ไม่ปฏิบัติ ตาม ก็ จะ ได้ ให้ ถือเอา คำพิพากษา แทน การแสดง เจตนา ของ จำเลย ที่ 2 เป็น กรณีที่ ให้ คำพิพากษา และ คำขอ บังคับ สามารถ มีผล ใช้ บังคับ ได้ จึง ไม่ใช้กรณี พินาทา เกินคำขอ ของ โจทก์ ดัง ที่ จำเลย ที่ 2 ฎีกา ที่ ศาลล่างทั้ง สอง พินาทา มา นั้น ศาลฎีกา เห็นฟ้อง ด้วย "

พิพากษายืน

(ทวิชัย เจริญบัณฑิต-นิเวศน์ คำผอง-ดุสิต เพชรปลูก)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ